

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1220/2543

กรมสรรพากร
บริษัท อินเทอร์เน็ต โอเวอร์ซีส์ เทรด
(ไทยแลนด์) จำกัด โดยนาย ธนาธิป
ผ่านเมือง

โจทก์

จำเลย

ผู้ชำระบัญชี

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (3), มาตรา ตาราง 1

ป.รัชฎากร มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.
2528และข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2539 มิได้บัญญัติเรื่องค่าขึ้นศาลไว้โดย
เฉพาะดังนั้นจึงต้องนำบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้
บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งตามตาราง 1 ท้าย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เรื่องค่าขึ้นศาลมิได้บัญญัติว่าคดีหนึ่งต้องเสีย
ค่าขึ้นศาลไม่เกิน 200,000 บาท ดังนั้น ในการพิจารณาว่าคดีใดจะต้องเสียค่าขึ้นศาล
เท่าใด จำต้องพิจารณาค่าฟ้องเป็นเกณฑ์ ซึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 1(3) บัญญัติว่า ค่าฟ้อง หมายความว่า กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอ
ข้อหาต่อศาลฯ ดังนี้ การเรียกค่าขึ้นศาลจึงต้องดูว่าค่าฟ้องที่เสนอต่อศาลมีกี่ข้อหา
แต่ละข้อหาเกี่ยวข้องกันหรือแยกจากกันได้ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2537 ข้อหาหนึ่ง ปี 2538 ข้อหาหนึ่งและปี

2539อีกข้อหาหนึ่ง คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นการเสนอข้อหาต่อศาล 3 ข้อหา ที่ไม่เกี่ยวข้องกันสามารถแยกออกจากกันได้ โจทก์จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลทั้งสามข้อหา

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้จำเลยชำระค่าภาษีอากร และเงินเพิ่มจำนวน 49,313,616.84 บาท แก่โจทก์ พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินค่าภาษี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า โจทก์เสียค่าขึ้นศาลมา 200,000 บาทจึงให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่พิพาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีให้ครบถ้วนภายในวันที่ 17 มีนาคม 2542 เมื่อโจทก์เสียค่าขึ้นศาลครบถ้วนแล้วจะพิจารณาสั่งต่อไป

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพียง 200,000 บาท ถูกต้องหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่าการประเมินภาษีอากรเกิดจากการออกหมายเรียกฉบับเดียวกันและประเมินภาษีในคราวเดียวกัน เนื่องจากการตรวจสอบภาษีที่จำเลยค้างชำระต่อโจทก์ในคราวเดียวกันถือว่าเป็นข้อหาเดียวกัน การเสียค่าขึ้นศาลจึงควรเสียตามที่ตาราง 1 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำหนดไว้ คือ เสียในอัตราสองบาทห้าสิบสตางค์ต่อหนึ่งร้อยบาท แต่ไม่ให้เกินสองแสนบาท ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตามกฎหมายกำหนดนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 และข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2539 มิได้บัญญัติเรื่องค่าขึ้น

ศาลไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งตามตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เรื่องค่าขึ้นศาลมิได้บัญญัติว่าคดีหนึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลไม่เกิน 200,000 บาท ดังนั้น ในการพิจารณาว่าคดีใดจะต้องเสียค่าขึ้นศาลเท่าใด จำต้องพิจารณาคำฟ้องเป็นเกณฑ์ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 1(3) บัญญัติว่า คำฟ้องหมายความว่า กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลฯ ดังนี้ การเรียกค่าขึ้นศาลจึงต้องดูว่าคำฟ้องที่เสนอต่อศาลมีกี่ข้อหา แต่ละข้อหาเกี่ยวข้องกันหรือแยกจากกันได้คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2537 ถึงปี 2539 ตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดอยู่ในประเภทภาษีอากรประเมิน และให้เจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา 38 โดยการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของเจ้าพนักงานประเมินเป็นการประเมินการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ว่า ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และรายจ่ายแตกต่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีและการฟ้องคดีของโจทก์ก็เพื่อให้จำเลยชำระภาษีตามที่ได้มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่จำเลยในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกี่ยวข้องกันสามารถแยกออกจากกันได้ เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2537 ข้อหาหนึ่ง ปี 2538 ข้อหาหนึ่ง และปี 2539 อีกข้อหาหนึ่ง คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นการเสนอข้อหาต่อศาล 3 ข้อหา ที่ไม่เกี่ยวข้องกันสามารถแยกออกจากกันได้ โจทก์จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลทั้งสามข้อหาที่ศาลภาษีอากรกลางให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่พิพาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีให้ครบถ้วนนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

(ทวิวัฒน์ แดงทองดี-มงคล ทับเที่ยง-โนรี จันทรินทร์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การดำเนินคดีแพ่งในศาลยุติธรรมต้องมีการเสียค่าฤชาธรรมเนียม แต่ที่มีปัญหามากจะเป็นเรื่องค่าขึ้นศาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียมในศาล ซึ่งมีกำหนดว่าจะต้องเสียค่าขึ้นศาลอย่างไร ทั้งนี้แม้จะมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยตรงและตารางค่าขึ้นศาลท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอยู่แล้วก็ตามก็ยังมีปัญหาพิพาทเรื่องค่าขึ้นศาลระหว่างผู้ต้องดำเนินคดีในศาลกับพนักงานเจ้าหน้าที่ศาลอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในประการแรกในการตรวจคำฟ้องเพื่อเรียกค่าขึ้นศาล ควรต้องพิจารณาบทกฎหมายว่าด้วยการเรียกหรือเสียค่าขึ้นศาล นับแต่บทบัญญัติว่าด้วยคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(3) ผู้เสียค่าขึ้นศาลและลักษณะตามที่จะต้องเสียค่าขึ้นศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 149, 150 และตาราง 1 ค่าขึ้นศาลท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และนอกจากนั้นยังต้องพิจารณาจากคำฟ้องด้วยว่าฟ้องมาก็เรื่องก็ข้อหาในคำฟ้องฉบับเดียวกันนั้น และบางกรณีต้องพิจารณาจากคำให้การด้วยเมื่อจำเลยยื่นคำให้การเข้ามาซึ่งอาจเสียค่าขึ้นศาลมากขึ้นและน้อยลงก็ได้ดังที่ศาลฎีกาได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่จะถือว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์หรือไม่นั้นจะต้องพิเคราะห์คำให้การประกอบด้วยมิใช่พิเคราะห์แต่คำฟ้องเพียงอย่างเดียว เพราะแม้คำฟ้องจะเป็นคดีขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาก็ได้ตามแต่ถ้าจำเลยให้การต่อสู้ในเรื่อง

กรรมสิทธิ์แล้วก็ต้องกลายเป็นคดีมีทุนทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 114/2541) ผลก็คือในคดีดังกล่าวก็ต้องดูว่าคดีที่ได้เถียงกรรมสิทธิ์นั้น ทรัพย์สินดังกล่าวมีราคาเท่าใดก็ต้องถือว่าเป็นทุนทรัพย์ที่ต้องเสียค่าขึ้นศาล เช่นราคาทรัพย์สินนั้น 1,000,000 บาท ต้องเสียค่าขึ้นศาลร้อยละ 2.50 เป็นเงิน 25,000 บาท และในบางครั้งต้องพิจารณาจากคำฟ้องลักษณะที่ฟ้องรวมทั้งกรณีโจทก์หลายคนร่วมกันเป็นโจทก์ร่วมฟ้องจำเลยในคดีเดียวกัน โดยต้องไม่แยกว่าตนมีสิทธิเรียกร้องเฉพาะตนเท่าใด หากแต่ร่วมกันฟ้องเรียกเงินจำนวนเดียวกันกับจำเลย ดังนี้ การเรียกค่าขึ้นศาลก็ต้องถือเป็นเรื่องเดียว เช่น โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 7 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินที่จะต้องเวนคืนโดยมิได้มีการแบ่งแยกการครอบครองเป็นสัดส่วน โจทก์ทุกคนจึงมีส่วนเป็นเจ้าของรวมกันเมื่อโจทก์ที่ 1, ที่ 2, ที่ 4 และที่ 7 ใช้สิทธิฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนมาจำนวนเดียวกัน โดยมิได้แบ่งแยกว่าแต่ละคนมีสิทธิได้เงินจำนวนเท่าใดอันเป็นการใช้สิทธิร่วมกันมิใช่เป็นกรณีที่โจทก์แต่ละคนใช้สิทธิเฉพาะตัว จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลรวมกัน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2710/2541) คดีนี้คงเห็นชัดเจนว่าในคำฟ้องข้อหาเดียวกันนั้นโจทก์ร่วมเรียกค่าขึ้นศาลมาจำนวนเดียวกันรวมกัน โดยไม่แยกเป็นของแต่ละคน ดังนั้นต้องเห็นได้ชัดว่าคำฟ้องมีข้อหาเดียวแม้ทุนทรัพย์ที่พิพาทนั้นมีจำนวนเท่าใดก็ตามก็เสียค่าขึ้นศาลเป็นข้อหาเดียวในอัตราสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ตามตาราง 1 ค่าขึ้นศาลท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีตามหัวข้อหมายเหตุนี้เป็นคดีภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเมินโดยประมวลรัษฎากรว่าด้วยการเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มาตรา 65 วางหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะว่าด้วยการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลว่าให้เสียเป็นรอบระยะเวลาบัญชี การพิจารณาเสียค่าขึ้นศาลนอกจากพิจารณาหลักการทั่วไปดังที่กล่าวไว้แล้วยังต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 และต้องไปประกอบด้วย ซึ่งเมื่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นรอบระยะเวลาบัญชีตามปกติ

ถือเป็นรอบปี เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปีเป็นรอบระยะเวลาบัญชี รายละเอียดให้ศึกษาจากประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ศาลฎีกาจึงวางหลักไว้ว่า การพิจารณาว่าคดีใดจะต้องเสียค่าขึ้นศาลเท่าใดจึงต้องพิจารณาคำฟ้องเป็นเกณฑ์ โดยต้องดูว่าคำฟ้องที่เสนอต่อศาลมีกี่ข้อหา และแต่ละข้อหาเกี่ยวข้งกันหรือแยกจากกันได้ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2537 ข้อหาหนึ่ง ปี 2538 ข้อหาหนึ่ง และปี 2539 ข้อหาหนึ่ง คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นการเสนอข้อหาต่อศาลที่ไม่เกี่ยวข้งกันสามารถแยกจากกันได้ โจทก์จึงเสียค่าขึ้นศาลทั้งสามข้อหานอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1219/2543 วินิจฉัยไว้ทำนองเดียวกันแต่มีฟ้องเรียกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาด้วยอีกข้อหาหนึ่ง ซึ่งศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่าคำฟ้องของโจทก์ในส่วนขอภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นอีกข้อหาหนึ่ง ตามบทวิเคราะห์ศัพท์มาตรา 1(3)แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้งกัน สามารถแยกออกจากกันได้ จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลอีกข้อหาหนึ่งเป็นเอกเทศ ซึ่งหมายความว่าในแต่ละข้อหาที่อาจเสียค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละ 2.50 ถึงขั้นสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท มีข้อสังเกตว่าคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับนี้วินิจฉัยโดยถือเอาบทวิเคราะห์ศัพท์คำว่าคำฟ้องตามมาตรา 1(3) เป็นหลักและประกอบระบบการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ประกอบ และกรณีมีข้อหาอื่น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีระบบการจัดเก็บแตกต่างจากภาษีเงินได้นิติบุคคล ก็แยกเป็นอีกข้อหาหนึ่งต่างหาก ทั้งนี้เนื่องจากมีวิธีการเสียภาษีแตกต่างกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือสภาพแห่งข้อหาแตกต่างกัน ก่อนหน้าคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1220/2543 ตามหัวข้อหมายเหตุและคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1219/2543 มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1120/2543 วินิจฉัยและวางหลักกฎหมายไว้ค่อนข้างละเอียด ดังนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าในคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ที่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง หรือราคา

ทรัพย์สินที่พิพาท ในการพิจารณาว่าโจทก์จะเสียค่าขึ้นศาลเป็นจำนวนเท่าใด ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และบทบัญญัติที่โจทก์อ้างถึงคือตาราง 1 ข้อ (1) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยค่าขึ้นศาลนั้น เป็นการวางหลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการคิดค่าขึ้นศาลในคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกซ์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ว่าค่าฟ้องในกรณีปกติให้เรียกค่าขึ้นศาลโดยอัตรา 2.50 บาท ต่อทุก 100 บาท แต่ไม่ให้เกิน 200,000 บาท แม้ว่าทุนทรัพย์ที่เรียกร้องหรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทเมื่อคำนวณแล้วจะเกิน 200,000 บาท ก็ตาม ซึ่งหากมีบทบัญญัติบังคับว่าในคำฟ้องฉบับเดียวกันนั้นจะต้องเสียค่าขึ้นศาลเพียง 200,000 บาทเท่านั้นไม่ แม้จะมีข้อหาหลายข้อหาด้วยกันและบทบัญญัติว่าด้วยคำฟ้องตามมาตรา 1(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นบทวิเคราะห์ศัพท์ที่ให้ขอบเขตหรือความหมายของคำว่าคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าคำฟ้องหมายความว่ากระบวนการพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลโดยเมื่อพิจารณาประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 29 ที่โจทก์อ้าง ก็แสดงให้เห็นว่าในการที่โจทก์เสนอข้อหาต่อศาลในคำฟ้องฉบับหนึ่งนั้นอาจมีข้อหาหลายข้อหาด้วยกันได้ และให้อำนาจแก่ศาลมีคำสั่งแยกคดีได้ในกรณีที่ศาลเห็นว่าข้อหาหนึ่งข้อหาใดเหล่านั้นมิได้เกี่ยวข้องกันกับข้อหาอื่น ๆ หรือแม้ว่าข้อหาเหล่านั้นเกี่ยวพันกัน แต่ศาลเห็นว่าหากแยกพิจารณาข้อหาทั้งหมดหรือข้อใดข้อหนึ่งออกจากกันแล้วจะเป็นการสะดวก ศาลก็มีอำนาจสั่งแยกข้อหาเหล่านั้นทั้งหมดหรือแต่ข้อใดข้อหนึ่งออกพิจารณาต่างหากเป็นเรื่อง ๆ ไปได้เท่านั้น มิได้บังคับว่าถ้าศาลสั่งแยกข้อหาแล้วจะเรียกค่าขึ้นศาลเพิ่มไม่ได้และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วรรคสี่ บัญญัติว่าถ้าเนื่องจากศาลได้มีคำสั่งให้พิจารณาคดีรวมกันหรือให้แยกคดีกัน คำฟ้องใดหรือข้อหาอันมีอยู่ในคำฟ้องใดจะต้องโอนไปยังศาลอื่น หรือจะต้องกลับยื่นต่อศาลนั้นใหม่ หรือต่อศาลอื่นเป็นคดีเรื่องหนึ่งต่างหาก ให้โจทก์ได้รับผ่อนผันไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลในการยื่นหรือกลับยื่น

คำฟ้องหรือข้อหาเช่นนั้น เว้นแต่จำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์แห่งคำฟ้องหรือข้อหา นั้นจะได้ทวีขึ้น ในกรณีเช่นนี้ค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะที่ทวีขึ้นให้คำนวณและชำระตามที่บัญญัติไว้ในวรรคก่อน ดังนี้ ยิ่งแสดงให้เห็นว่าในคำฟ้องใดหรือฉบับเดียวกันในกรณีที่มีหลายข้อหาย่อมสามารถคิดค่าขึ้นศาลเป็นรายข้อหาไปได้ ซึ่งต้องพิจารณาถึงสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และคำขอบังคับของโจทก์ในคำฟ้องนั้นเป็นแต่ละข้อหาไปว่าเกี่ยวข้องกันหรือแยกกัน คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2538 และรอบระยะเวลาบัญชีปี 2539 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งเป็นภาษีอากรประเมินประมวลรัษฎากรว่าด้วยการเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มาตรา 65 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลว่าให้เสียเป็นรอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้น ในกรณีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของจำเลยซึ่งเป็นบริษัทจำกัดสำหรับกรณีพิพาทจึงมี 2 รอบระยะเวลาบัญชีคือรอบระยะเวลาบัญชีปี 2538 และรอบระยะเวลาบัญชีปี 2539 และอาจมีการดำเนินกิจการมีผลประกอบการแตกต่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีด้วยเหตุนี้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระภาษีจึงมีสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และคำขอบังคับแตกต่างกันได้ กล่าวคือ การคิดคำนวณรายได้และหักรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อหากำไรสุทธิจึงแยกต่างหากออกจากกันได้โดยชัดเจน ฉะนั้น สภาพแห่งข้อหาตามคำฟ้องของโจทก์จึงไม่เกี่ยวข้องกัน สามารถแยกจากกันได้ การที่โจทก์รวมภาษีทั้ง 2 รอบระยะเวลาบัญชีมาเป็นจำนวนเดียวและเสียค่าขึ้นศาลในอัตราสูงสุดครั้งเดียว โดยมีได้แยกทุนทรัพย์แต่ละข้อหาดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วจึงไม่ถูกต้อง ดังนั้น ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลโดยแยกเป็นรอบระยะเวลาบัญชีและโจทก์ได้ชำระค่าขึ้นศาลในภายหลังจากยื่นฟ้องจนครบถ้วนจึงเป็นการชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น กรณีปัญหาการเสียค่าขึ้นศาลกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งฟ้องมาในคำฟ้องฉบับเดียวแต่มีหลายรอบระยะเวลา

บัญชี ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าเป็นข้อหาแต่ละข้อหาแยกจากกันต้องเสียค่าขึ้นศาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเป็นข้อหาไป ซึ่งแต่ละข้อหาอาจเรียกค่าขึ้นศาลในอัตราสูงสุดถึง 200,000 บาทได้ และถ้าหากมีการฟ้องเรียกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาด้วยก็ต้องถือว่าเป็นอีกข้อหาหนึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลต่างหาก(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1219/2543) น่าจะถือว่าเป็นข้อยุติกันตามนี้ นอกจากนี้ในกรณีภาษีศุลกากรกรณีนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจมีใบขนสินค้าขาเข้าหลายฉบับในฟ้อง ดังนี้ การเสียค่าขึ้นศาลมีหลักพิจารณาอย่างไร มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4866/2541 วินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินการนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ ตามใบขนสินค้าขาเข้ารวม 94 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งมีจำนวนเงินที่ขอให้จำเลยคืนแตกต่างกัน โจทก์ยอมใช้สิทธิฟ้องจำเลยเป็นคดีเดียวกันได้ แต่ตามคำฟ้องของโจทก์จำนวน 94 ข้อ แต่ละข้อสามารถคิดคำนวณจำนวนเงินที่ขอให้เพิกถอนการประเมินและให้จำเลยคืนเงินแยกต่างหากจากกันได้กรณีเช่นนี้โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามคำฟ้องทุกข้อแยกต่างหากจากกัน คดีนี้เป็นคดีภาษีศุลกากร ซึ่งตามปกติการฟ้องคดีเพิกถอนการประเมินหรือฟ้องเรียกเก็บภาษีศุลกากรกรณีที่มีใบขนสินค้าขาเข้าก็จะพิจารณาจากอากรขาเข้าเป็นรายฉบับซึ่งอาจมีรายการแตกต่างกัน เช่น ประเภท ชนิดปริมาณ น้ำหนัก และราคา รวมทั้งถิ่นกำเนิดที่นำเข้ามาแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบบทบัญญัติวิเคราะห์คำฟ้องตามมาตรา 1(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประกอบกรณียกคำฟ้องตามมาตรา 172 แล้วยอมเป็นที่เห็นได้ว่ามีสภาพแห่งข้อหาแยกจากกันได้ชัดเจนแม้ว่าจะฟ้องมาในคำฟ้องคดีเดียวกันฉบับเดียวกันก็ตาม ดังนั้น การคิดคำนวณค่าขึ้นศาลจึงต้องพิจารณาตามใบขนสินค้าขาเข้าเป็นข้อหาหนึ่งๆ รายฉบับไป ซึ่งแต่ละฉบับอาจเสียค่าขึ้นศาลในอัตราสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท สรุปแล้วการคิดค่าขึ้นศาลกรณีเสนอคดีสู่ศาลยุติธรรมนั้น ต้องพิจารณาจากหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและหลักเกณฑ์เฉพาะลักษณะคดีหรือสภาพแห่งคำฟ้องตามบทบัญญัติเฉพาะ เช่น

คดีภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากรและคดีภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพิพาทเรื่องค่าขึ้นศาลก็คงจะต้องมีต่อไป เพราะเป็นภาระแก่ผู้ที่ต้องขึ้นศาลที่ต้อง เสียค่าขึ้นศาลตามกฎหมายทางแก้ไขก็คงมีให้คดีขึ้นสู่ศาลโดยทำให้ถูกต้องเสีย ก็จะเป็นทางที่ดีที่สุด ผลประสิทธิ ฤทธิ์รักษา